

Nr. 162 Vorlage des Ministerialrats Erbe an Reichsminister Frick. 29. Oktober 1936*R 43 II/715, Bl. 204–219 Durchschlag¹**Beginn:**Beginn:***DENKSCHRIFT ÜBER DIE NOTWENDIGKEIT EINES ENTSCHÄDIGUNGSGESETZES.***I. Entstehungsgeschichte des Gesetzentwurfs².*

Durch das Gesetz über die Einziehung kommunistischen Vermögens vom 26. Mai 1933³ sind die obersten Landesbehörden und die von ihnen bestimmten Stellen ermächtigt worden, Sachen und Rechte der Kommunistischen Partei Deutschlands und ihrer Hilfs- und Ersatzorganisationen sowie solche Sachen und Rechte, die zur Förderung kommunistischer Bestrebungen gebraucht oder bestimmt sind, zu Gunsten des einzelnen Landes einzuziehen. Die an eingezogenen Gegenständen bestehenden Rechte erlöschen; jedoch werden durch die Einziehung eines Grundstücks die an ihm bestehenden Rechte nicht berührt; solche Rechte können nur für sich gesondert für erloschen erklärt werden, wenn mit der Hingabe des Gegenwertes eine Förderung kommunistischer Bestrebungen beabsichtigt war. Über die Entschädigung der Gläubiger eines Vermögensträgers, dessen Vermögen eingezogen worden ist, ist bestimmt, daß sie zur Vermeidung von Härten aus dem eingezogenen Vermögen befriedigt werden können.

Das Gesetz über die Einziehung kommunistischen Vermögens vom 26. Mai 1933 findet seine Fortsetzung in dem Gesetz über die Einziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens vom 14. Juli 1933⁴, durch das die Vorschriften des ersteren auf Sachen und Rechte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und ihrer Hilfs- und Ersatzorganisationen sowie auf Sachen und Rechte, die zur Förderung marxistischer oder anderer volks- und staatsfeindlicher Bestrebungen gebraucht oder bestimmt sind, für anwendbar erklärt wurden.

Im Frühjahr 1935 erklärte der Preußische Finanzminister, daß die Bestimmungen der genannten Gesetze nicht ausreichten, um die praktischen und rechtlichen Schwierigkeiten, die sich bei ihrer Ausführung gezeigt hätten, zu beseitigen⁵. Insbesondere wies der Preußische Finanzminister darauf

¹ Erst am 26. 11. 1936 von Erbe an MD Wienstein/Rkei auf dessen Wunsch übersandt; R 43 II/715, Bl. 203. Lammers lag die Denkschrift offensichtl. nicht vor. Eine weitere Abschrift hatte Erbe bereits am 4. 11. 1936 MR Kritzinger/RJuM zukommen lassen und bemerkt: „Wenn ich Ihnen die Aufzeichnung infolge ihres zunächst internen Charakters auch nur zu Ihrem persönlichen und privaten Gebrauch übermitteln kann, so wäre ich Ihnen doch dankbar, wenn Sie sich überlegen würden, ob nicht auch vom Standpunkt des Rechtes die Verabschiedung des Entschädigungsgesetzes eine unbedingte Notwendigkeit ist. Ich zweifle kaum daran, daß Sie diese Frage bejahen. In diesem Falle hätte ich keine Bedenken, wenn Sie die Aufzeichnung dazu verwenden würden, um Herrn Minister Dr. Gürtner oder Herrn Staatssekretär Dr. Schlegelberger dazu zu veranlassen, daß von Seiten des Reichsjustizministeriums auf die Verabschiedung des Gesetzes gedrückt wird.“ R 22/1497, Bl. 427–443. – Hans Erbe (geb. 1892): 1925 RR im RIM, 1933 MR, Referent in der Abt. I (Verfassung und Gesetzgebung). Zu dieser Denkschrift vgl. auch BOBERACH, Regelung, S. 188.

² Hierzu bereits Dok. Nrr. 15, 45.

³ RGBl. I S. 293; s. ARH I/1, Nr. 143 P. 4.

⁴ RGBl. I S. 479; s. ARH I/1, Nr. 193 P. 1.

⁵ Die Initiative des PrFM datierte vom 4. 7. 1934, zuvor hatte sich am 13. 6. 1934 das PrStM mit dem Problem befaßt; Näheres s. ARH II/1, Nr. 118 Anm. 4. Ein im Febr. 1934 im RIM projekt. „Gesetz über das Gewerkschaftsvermögen“ war aufgegeben worden, vermutlich weil es der Ablehnung durch StdF wie DAF verfiel. Auch dieses Gesetz wollte die Verwaltung des beschlagnahmten Gewerkschaftsvermögens formell auf die DAF übertragen (ebenso wie es das spätere EntschädigungsG tat), hätte sie aber als dir. Rechtsnachfolgerin der Gewerkschaften finanziell ungleich schärfer in die Pflicht genommen, so etwa in § 3 (3) des Entw.:

hin, daß die Vorschrift, nach der Gläubiger des ehemaligen Trägers eines eingezogenen Vermögens aus diesem Vermögen zur Vermeidung von Härten befriedigt werden könnten, zu einer unerträglichen Belastung der Verwaltung geführt habe, weil es kaum möglich sei, hier lediglich nach Ermessen zu entscheiden, weil die Zahl und Höhe dieser Forderungen im ganzen nicht bekannt seien und weil vielfach die Objekte des Vermögens verstreut und nicht feststellbar seien. Der Preußische Finanzminister forderte daher die reichsgesetzliche Einführung eines besonderen konkursähnlichen Feststellungsverfahrens, in dem die einzelnen eingezogenen Vermögen zu liquidieren seien. Mit besonderem Nachdruck wies der Preußische Finanzminister darauf hin, daß die Bestimmung, wonach Rechte, insbesondere also Hypotheken, an eingezogenen Grundstücken bestehen blieben, untragbar sei, weil Wert und Erträge der eingezogenen Grundstücke sich vielfach gemindert hätten, die Zulassung der Zwangsversteigerung aber einmal zu schweren Verlusten auf dem Grundstücksmarkt, andererseits aber zu einer nicht berechtigten Bevorzugung der dinglichen Gläubiger vor den persönlichen Gläubigern führen würde.

Das Preußische Staatsministerium unterstützte nachhaltig die Forderung des Preußischen Finanzministers, die Gesetze vom 26. Mai und 14. Juli 1933 durch ein neues Reichsgesetz zu ergänzen. Auf diese Weise kam es zur ersten Aufstellung des Entwurfs eines Entschädigungsgesetzes im Frühjahr 1935⁶. Dabei ergab sich eine völlige Übereinstimmung aller Stellen darüber, daß bei dieser Gelegenheit auch die Fragen der Vermögen der früheren Arbeitgeber- und Arbeitnehmervereinigungen in einem besonderen Abschnitt des Gesetzes entsprechend geregelt werden mußten.

II. Eingezogenes kommunistisches und volks- und staatsfeindliches Vermögen.

Der erste Abschnitt des Entwurfs eines Gesetzes über die Gewährung von Entschädigungen bei der Einziehung oder dem Übergang von Vermögen⁷ behandelt die Liquidierung des eingezogenen kommunistischen und volks- und staatsfeindlichen Vermögens, wobei eine Reihe rechtlicher Zweifelsfragen (Erlöschen der Forderungen gegen den früheren Vermögensträger, Erlöschen der Bürgschaften für solche Forderungen) gelöst, die an eingezogenen Grundstücken bestehen gebliebenen Rechte für erloschen erklärt werden und im übrigen ein konkursähnliches Feststellungsverfahren für die Befriedigung der geschädigten Gläubiger eingeführt wird. Nachdem es in Monaten nicht gelang, das Gesetz zur Verabschiedung zu bringen, erklärte der Preußische Finanzminister, nicht mehr länger warten zu können, sondern nahm in einem Erlaß vom 15. Juli 1936⁸ die Bestimmungen des ersten Abschnitts des Gesetzentwurfs voraus, soweit das durch Erlaß möglich war. Er ersuchte die nachgeordneten Behörden, die Entschuldung der Gläubiger im Vergleichswege durchzuführen. Dabei sind – das entspricht dem beabsichtigten Gesetz – diejenigen Geschädigten ausgeschlossen worden, die im Zusammenhang mit der Begründung des Rechtsverhältnisses, auf dem ihre Forderungen beruhen, staatsfeindliche Bestrebungen gefördert haben. Es sind aber ferner alle solche Ansprüche von der Entschädigung ausgeschlossen worden, die durch Grundpfandrechte gesichert sind, die Gegenstand eines gerichtlichen, auf Grund des Gesetzes über den Ausgleich bürgerlich-rechtlicher Ansprüche vom 13. Dezember 1934⁹ ausgesetzten Verfahrens sind, die öffentlich-rechtlichen Körperschaften zustehen und die von der Deutschen Arbeitsfront angemeldet sind. Daraus ergibt sich, daß durch den Erlaß des Preußischen Finanzministers die Dinge nicht abschließend geregelt sind. Es ist vielmehr anzunehmen, daß der Preußische Finanzminister nach wie vor eine reichsgesetzlich abschließende Regelung wünscht und erwartet. Ob der Preußische Finanz-

„Ansprüche, die gegen das beschlagnahmte Vermögen bestehen, sind zu befriedigen.“ Vorläuf. GesEntw. vom 28. 2. 1934: R 2/25046, Geh. 1.

⁶ S. ARH II/1, Nr. 118, bes. Anm. 15.

⁷ Das Nachfolgende bezieht sich auf die (3.) Fassung der KabVorl. des EntschädigungsG vom 15. 3. 1936; R 43 II/715, Bl. 72–117; s. auch Dok. Nr. 15 Anm. 18.

⁸ R 2/25046, Bl. 352–362.

⁹ Sog. AusgleichsG, RGBl. I S. 1235. Näheres s. ARH II/1, Nrr. 42, 64 P. 7, 68, 120, 131, 150; II/1, Nr. 221; oben Dok. Nr. 128.

minister nunmehr auf die früher von ihm sehr energisch erhobene Forderung des Erlöschens der Grundpfandrechte an eingezogenen Grundstücken, die er im Wege seines Erlasses selbstverständlich nicht verwirklichen konnte, verzichten will, ist nicht bekannt. Über die Frage, was aus den Ansprüchen werden soll, die bereits gerichtlich eingeklagt sind und deren Weiterverfolgung aufgrund des Ausgleichsgesetzes ausgesetzt ist, wird unten in Abschnitt IV das Weitere ausgeführt. Wie die anderen Länder zu der Frage stehen, ob eine reichsgesetzliche Regelung für die Behandlung des eingezogenen staatsfeindlichen Vermögens noch notwendig ist, wird sich erst aus der Beantwortung des Rundschreibens ergeben, das wir deswegen am 22. Oktober 1936 an sie gerichtet haben¹⁰. Insoweit darf daher eine Stellungnahme vorbehalten bleiben. Die Länder als Schuldner werden möglicherweise an einem solchen Gesetz kein übermäßiges Interesse haben; es werden aber auch die Interessen der Gläubiger berücksichtigt werden müssen. Jedoch dürfte die Behandlung dieser eingezogenen staatsfeindlichen Vermögen nicht von so großer politischer, wirtschaftlicher und sozialer Bedeutung sein wie die Behandlung der Vermögen der früheren Arbeitgeber- und Arbeitnehmervereinigungen (Abschnitt IV und V).

III. Dem Reich verfallenes Vermögen.

Das Vermögen eines Ausgebürgerten kann dem Reich für verfallen erklärt werden¹¹. Der zweite Abschnitt des Entwurfs eines Entschädigungsgesetzes behandelt die sich an diese Vermögen knüpfenden Rechtsverhältnisse ebenso wie bei dem eingezogenen staatsfeindlichen Vermögen. Die betreffenden Bestimmungen sind von vornherein nur deshalb in den Gesetzentwurf aufgenommen worden, um durchweg aus gleichartigen Vorgängen die gleichen Folgerungen zu ziehen. Eine besondere Notwendigkeit, die bereits bestehenden gesetzlichen Bestimmungen auch hinsichtlich der dem Reich verfallenen Vermögen von Ausgebürgerten zu ergänzen, ist nicht gegeben. Auf diesen Teil des Entschädigungsgesetzes könnte also ohne Not verzichtet werden.

IV. Das Vermögen der früheren Arbeitgeber- und Arbeitnehmervereinigungen – Rechtliche Betrachtung.

Während für das eingezogene staatsfeindliche Vermögen immerhin in den Gesetzen vom 26. Mai und 14. Juli 1933 gesetzliche, wenn auch bisher nicht für ausreichend erachtete Bestimmungen vorhanden sind, fehlt es für das Vermögen der früheren Arbeitgeber- und Arbeitnehmervereinigungen an jedweder rechtlichen Bestimmung.

1. Für die Vermögen der Freien Gewerkschaften, des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes, des Allg[emeinen] freien Angestelltenbundes, aller ihnen angeschlossenen Gewerkschaften sowie aller ihnen angeschlossenen Vermögensverwaltungen besteht noch heute die Anordnung des Generalstaatsanwalts bei dem Landgericht I in Berlin vom 9. und 12. Mai 1933, durch die in dem Ermittlungsverfahren gegen Leipart¹² u[nd] Gen[ossen] betreffend Korruption bei den freien Gewerkschaften auf Grund des § 1 der Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat vom 28. Februar 1933¹³, die Vermögen der genannten Vereinigungen beschlagnahmt wurden¹⁴. Diese Beschlagnahme ist noch heute in Kraft. Es bedarf keiner weiteren Ausführungen darüber, daß dieses Ermittlungsverfahren, das seit Jahren mangels einer strafbaren Handlung praktisch nicht weitergeführt wird, einmal eingestellt und die Beschlagnahme, die ja nur eine vorläufige Maßnahme

¹⁰ Nicht ermittelt.

¹¹ Gemäß Gesetz über den Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der dt. Staatsangehörigkeit vom 14. 7. 1933 (RGBl. I S. 480); s. ARH I/1, Nr. 193 P. 2.

¹² Theodor Leipart (1867–1947), bis 1933 Vors. des Allg. Dt. Gewerkschaftsbundes (ADGB).

¹³ RGBl. I S. 83; s. ARH I/1, Nr. 34

¹⁴ Diese Beschlagnahmeverfügung, durch die Robert Ley zum „Pfleger“ des Gewerkschaftsvermögens bestellt worden war, bildete die einzige Rechtsgrundlage der wirtschaftl. Macht der DAF; s. DAPPER/ROUETTE, Ermittlungsverfahren; U. HENNING, Maßnahmen- und Normenstaat.

ist, aufgehoben werden muß. Diese Anordnung wird lediglich deswegen noch nicht getroffen, weil eben vorher eine gesetzliche Regelung über die Vermögensmassen erfolgen muß.

2. Staatsrat Dr. Ley ist seinerzeit von der Staatsanwaltschaft zum Pfleger dieser beschlagnahmten Vermögen bestimmt worden. Der Charakter dieser Pflegerschaft ist nicht ganz klar; eine Reihe widersprechender gerichtlicher Entscheidungen sind die Folge. Nach dem Urteil des Reichsgerichts vom 28. Februar 1935 (Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen Bd. 147 S. 121) handelt es sich nicht um eine Pflegerschaft nach bürgerlichem Recht, sondern um eine Pflegerbestellung besonderer Art, die aus staatspolitischen Erwägungen erfolgt sei. Wörtlich führt das Reichsgericht aus, die Aufgabe, die Geschäfte der Verbände und Vereine, in deren Verfügungsgewalt die beschlagnahmten Vermögen sich bisher befunden hätten, abzuwickeln, die gegen sie bestehenden Ansprüche aus dem Vermögen zu befriedigen und damit die bisherigen Verbands- und Vereinsvermögen zu liquidieren, sei dem Pfleger nicht übertragen worden. Auch hieraus dürfte sich die Notwendigkeit ergeben, diese Pflegerschaft, die ebenso wie die Beschlagnahme ihrer Natur nach nur eine vorübergehende Einrichtung sein kann, in ein geordnetes gesetzliches Eigentumsrecht der Deutschen Arbeitsfront an den in Frage kommenden Vermögen überzuleiten.

3. Die nicht von der Beschlagnahmeanordnung des Generalstaatsanwalts in Berlin ergriffenen Vermögen, also insbesondere die Vermögen der Christlichen Gewerkschaften, der Angestelltenverbände, der Arbeitgebervereinigungen hat die Deutsche Arbeitsfront lediglich in treuhänderische Verwaltung übernommen. Auch das kann nur einen vorübergehenden, im übrigen mit vielen rechtlichen Zweifelsfragen belasteten Zustand bedeuten, der nur im Wege eines Gesetzes in einen rechtlich geordneten Zustand übergeleitet werden kann.

4. Erst neuerdings arbeitet die Deutsche Arbeitsfront stark mit der Verordnung des Führers und Reichskanzlers vom 24. Oktober 1934 (nur in der Tagespresse veröffentlicht)¹⁵. Sie ist in ihrer Gültigkeit bestritten, und ich weiß nicht, ob der Führer sich heute noch zu dieser auf etwas eigenartige Weise zustandegekommenen und vom Stellvertreter des Führers sofort mißbilligten Verordnung eigentlich bekennt¹⁶. Sicher ist, daß sie in einem ganz entscheidenden Punkte, nämlich in der von ihr bestimmten organischen Einordnung der Deutschen Arbeitsfront als Gliederung in die Partei, nicht gilt; die Deutsche Arbeitsfront ist keine Gliederung der Partei, sondern ein ihr angeschlossener Verband. Aber auch wenn die volle Gültigkeit dieser mehr ein Programm als eine Rechtsetzung darstellende Verordnung vom 24. Oktober 1934 unterstellt wird, so besagt ihr § 9 nichts anderes, als daß das Vermögen der ehem. Gewerkschaften, der ehem. Angestelltenverbände und der ehem. Unternehmervereinigungen einschließlich ihrer Hilfs- und Ersatzorganisationen, Vermögensverwaltungen und Wirtschaftsunternehmungen das Vermögen der Deutschen Arbeitsfront bildet. Das Reichsgericht stellt in seiner schon oben erwähnten Entscheidung vom 28. Februar 1935 ausdrücklich fest, daß dadurch die Übereignung des Vermögens auf die Deutsche Arbeitsfront noch nicht vollzogen wurde, sondern daß maßgebend nach wie vor – es handelte sich bei der Entscheidung um einen Rechtsanspruch gegen eine freie Gewerkschaft – die Beschlagnahmeanordnung des Staatsanwalts vom 12. Mai 1933 sei, die lediglich die Verfügungs- und Verwaltungsbefugnis den bisherigen Gewerkschaftsorganen entzogen und auf den Pfleger Dr. Ley übertragen habe. Ebenso Dr. Krug in der Deutschen Justiz 1935 S. 13¹⁷. Interessanterweise zieht die hiervon abweichende Entscheidung, die das Landesarbeitsgericht Berlin in einem Urteil vom 17. November 1934 dahin getroffen hat, daß das Vermögen der Gewerkschaften bereits auf die Deutsche Arbeitsfront übergegangen sei, folgerichtig daraus den Schluß, daß die Deutsche Arbeitsfront für die Verbindlichkeiten der

¹⁵ Abdruck: ARH II/1, Nr. 28; Folgerungen daraus s. Dok. Nr. 140.

¹⁶ Ablehnung durch den StdF s. ARH II/1 Nr. 41. Daß auch Hitler diese unüberlegte VO für revisionsbedürftig hielt, ohne sich gleichwohl offen von ihr zu distanzieren, zeigen die mit seiner Billigung betriebenen Vorbereitungen zu einem DAF-Gesetz; hierzu Dok. Nrr. 45, 49, 68.

¹⁷ „Wochenschau“ vom 2. 1. 1935, mit Besprechung des nachgenannten Berliner Urteils.

früheren Gewerkschaften haften. Ebenso Sell in Arbeitsrecht und Volkstum Nr. 1/2 vom Januar/Februar 1935¹⁸. Diese Haftung lehnt aber die Deutsche Arbeitsfront auf das energischste ab.

5. Durch den § 9 der Verordnung vom 24. Oktober 1934 ist insofern eine starke Unsicherheit entstanden, als neuerdings die Deutsche Arbeitsfront auf Grund dieser Bestimmung von früheren Arbeitgeberverbänden die Herausgabe ihrer Liquidationsvermögen verlangt. Nach Mitteilung der Deutschen Arbeitsfront hat sie in einem Falle vor dem Landgericht Dresden ein – m. W. allerdings noch nicht rechtskräftiges – Urteil erstritten. Sie hat in anderen Fällen die Herausgabe des Vermögens auch von solchen Verbänden verlangt, die Gliederung[en] der Organisation der gewerblichen Wirtschaft sind, obwohl die Deutsche Arbeitsfront auf diese Verbandsvermögen keinen Anspruch hat, die vielmehr der Organisation der gewerblichen Wirtschaft zufließen¹⁹. Diese Streitfragen können aber nicht gerichtlichen Entscheidungen überlassen, sondern müssen gesetzlich geregelt werden.

6. Der Standpunkt der Deutschen Arbeitsfront, die zwar die Vermögen der früheren Arbeitgeber- und Arbeitnehmervereinigungen in Anspruch nimmt, für die an diesen Vermögen hängenden Verbindlichkeiten aber nicht aufkommen will, widerspricht jedem Rechtsgefühl. Ebenso ist es umgekehrt der Deutschen Arbeitsfront nicht zuzumuten, daß sie in vollem Umfange für die Verbindlichkeiten dieser früheren Vereinigungen haftet. Es kann auch nicht den Gerichten überlassen werden, daß sie angesichts der Unklarheit der Rechtslage einmal so und einmal anders entscheiden. Im Interesse der Rechtsordnung ist vielmehr eine gesetzliche Regelung notwendig.

7. Bisher sind die Ansprüche, die gegen die Deutsche Arbeitsfront als Verwalterin der Vermögen der früheren Arbeitgeber- und Arbeitnehmervereinigungen gerichtlich geltend gemacht worden sind, auf Grund des Gesetzes über den Ausgleich bürgerlich-rechtlicher Ansprüche vom 13. Dezember 1934 ausgesetzt worden. Das Ausgleichsgesetz ist damit sehr extensiv interpretiert worden, und die Anordnung, daß es auf die genannten Ansprüche anzuwenden sei, konnte nur damit verantwortet werden, daß der mit Sicherheit durch das Entschädigungsgesetz erwarteten Regelung nicht durch Entscheidungen der Gerichte vorgegriffen werden sollte; das Ausgleichsgesetz wurde und wird also als eine Art Sperrgesetz angewandt. Kommt das Entschädigungsgesetz nicht, so wird das Reichsministerium des Innern die nicht leicht zu tragende Verantwortung treffen, daß es monate- und jahrelang die Rechtsuchenden an der rechtlichen Verfolgung ihrer Ansprüche gehindert hat, ohne daß es eine allgemeine, d. h. gesetzliche Regelung dieser Ansprüche erreicht hätte. Für die Weiterbehandlung der ausgesetzten Verfahren kämen, falls das Entschädigungsgesetz nicht zustande kommt, nach dem Ausgleichsgesetz nur folgende zwei Wege in Frage:

– 1.

Der Reichsminister des Innern überläßt dem Anspruchsberechtigten die gerichtliche Weiterverfolgung seines Anspruchs. Das würde nicht nur bedeuten, daß die 15 000 ausgesetzten Verfahren fortgesetzt würden, sondern daß das Mehrfache dieser Zahl an neuen Verfahren angestrengt würde, denn wir haben ja in zahllosen Fällen denen, die bei uns ihre Ansprüche anmeldeten, mitgeteilt, daß eine gesetzliche Regelung erfolgen werde und eine Klageerhebung nicht notwendig sei. Über den Ausgang dieser Verfahren ist schwer etwas vorauszusagen, da die Gerichte mangels jeden rechtlichen Anhaltspunktes vor einer geradezu unlösbaren Aufgabe stehen würden. Es ist aber Pflicht des Staates, mit der Gesetzgebung einzugreifen, wenn ein Rechtswirrwarr vorauszusehen ist.

– 2.

Der Reichsminister des Innern trifft eine Ausgleichsentscheidung.

– a)

¹⁸ LGD [Karl] SELL (Berlin), Die Verordnung des Führers und Reichskanzlers über Wesen und Ziel der Deutschen Arbeitsfront vom 24. Oktober 1934 in der Fassung der Verfügung vom 12. November 1934, in: Arbeitsrecht und Volkstum, Jg. 1935, Sp. 10–14.

¹⁹ Diese Ansprüche widersprachen auch den in der Besprechung vom 22. 1. 1936 gegebenen Zusicherungen der DAF: Dok. Nr. 15 Anm. 5, 6.

Er lehnt in allen Fällen die Gewährung eines Ausgleichs ab. Eine solche Stellungnahme halte ich aus sittlich-rechtlichen Gründen für unmöglich. Sie würde schlechterdings verheerend wirken. Ich verweise hierzu auf die Ausführungen unter V.

– b)

Er prüft die einzelnen Fälle und trifft danach seine Entscheidung. Das würde eine Belastung des Ministeriums mit einer neuen Aufgabe bedeuten, deren Durchführung schon infolge ihres Umfangs praktisch unmöglich ist. Ich sehe dabei ganz davon ab, wie weit bei solchen Entscheidungen praktisch die Bestimmungen des § 5 des Ausgleichsgesetzes überhaupt durchgeführt werden können²⁰. Ich komme also auch hier zu dem Ergebnis, daß die Regelung, wie sie der Entwurf des Entschädigungsgesetzes vorsieht, getroffen werden muß.

V. Das Vermögen der früheren Arbeitgeber- und Arbeitnehmervereinigungen – Politische Betrachtung.

Der Reichsminister des Innern hat in zahllosen schriftlichen und mündlichen Bescheiden immer wieder auf das künftige Entschädigungsgesetz verwiesen und getröstet. Das Nichtzustandekommen dieses Gesetzes wäre geeignet, das Ansehen der Behörde des Reichsministeriums des Innern im Volke erheblich herabzusetzen. Das mag vorweg von dem freilich letzten Endes nicht ausschlaggebenden Ressortstandpunkt bemerkt werden.

Im übrigen halte ich die politische und soziale Seite des Problems für die schwerwiegendste. Es ist eine ungeheure Erbitterung, die im Laufe der Zeit in den betroffenen Arbeiterkreisen darüber Platz gegriffen hat, daß nicht unberechtigte Ansprüche armer und ärmster Volksgenossen nicht befriedigt werden, obwohl diesen Volksgenossen bekannt ist, über welches beträchtliche Vermögen die Deutsche Arbeitsfront verfügt und wie hohe Ausgaben sie für andere Zwecke leistet. Die Forderungen, die einen politischen Hintergrund nach der Richtung haben, daß ihre Begründung der Förderung kommunistischer oder marxistischer Bestrebungen diene, sollen aus dem Entschädigungsverfahren ausscheiden. Damit kann also dem Gesetz nicht widersprochen werden. Es sollen ja nur die Forderungen ganz oder teilweise befriedigt werden, die nicht nur rechtlich, sondern auch nach ihrem sittlichen Inhalt anerkannt werden können. Der gegenwärtige Zustand der Nichtbefriedigung dieser Forderungen bedeutet ein großes Unrecht. Vor einigen Tagen ging mir z. B. eine Forderung durch die Hände, die eine Firma für im Jahre 1933 an einen Arbeitgeberverband gelieferte Büroeinrichtungen hat. Die Forderung besteht vollkommen zu Recht, und es ist von keinem Standpunkt aus einzusehen, warum sie nicht befriedigt wird, warum die Deutsche Arbeitsfront zwar das nicht unbeträchtliche Vermögen dieses Verbandes in Besitz nehmen darf, aber nicht gehalten sein soll, diese Forderung zu begleichen. Solche Fälle sind keineswegs vereinzelt, und oft liegen sie so, daß Firmen, die in ganz einwandfreier Weise an frühere Verbände geliefert haben, in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, weil ihnen ihre Forderungen von der Deutschen Arbeitsfront nicht beglichen werden.

Ungleich schlimmer aber wirkt es, daß so viele arme, vielfach alte und kranke Arbeitnehmer und Angestellte, Männer und Frauen, nun seit Jahr und Tag vergeblich darauf warten, daß sie wegen der ihnen zustehenden Ansprüche wenigstens teilweise befriedigt werden. Was man da in schriftlichen Eingaben und bei persönlichen Besuchen zu lesen und zu hören bekommt, ist geradezu erschütternd. Blinde oder sonst gebrechliche Leute kommen mit einem letzten Vertrauen in das Ministerium, und ich weiß wirklich manchmal nicht mehr, was ich ihnen sagen soll. Diese Leute haben früher von ihrem schmalen Lohn oder Gehalt Monat für Monat nicht unbeträchtliche Beträge in die Pensionskassen gezahlt, um in der Zeit des Alters, der Invalidität oder der Krankheit ein Sparkapital oder eine Rente zu haben. Sie wissen, mit welchem Vermögensbestand diese Pensionskassen

²⁰ § 5 AusgleichsG (o. Anm. 9) normierte das Verwaltungsverfahren bei der Ausgleichsentscheidung. Er verpflichtete den RIM, „nach billigem Ermessen darüber [zu entscheiden], ob und welche Anordnungen zum Zwecke des Ausgleichs zu treffen sind oder ob und in welcher Art oder Höhe ein Ausgleich aus Reichsmitteln zu gewähren ist“.

in den Besitz der Deutschen Arbeitsfront übergegangen sind, und können es nicht verstehen, daß der nationalsozialistische Staat kein Herz und keine Hand für sie hat, sondern daß man sie buchstäblich verkommen und verhungern läßt. Es sind Bilder größten Elends, die sich da auftun, und es ist kein Wunder, wenn allmählich eine immer größere Erbitterung in diesen Kreisen um sich greift, eine Erbitterung, deren politische Auswirkung nicht unterschätzt werden sollte. Ich fürchte, daß ein großes Kapital von Vertrauen in die nationalsozialistische Staatsführung auf diese Weise bereits vertan ist, und man sollte sich schleunigst bemühen, es wieder anzusammeln. Die Stimmung der Arbeiterschaft ist durch die erhebliche Teuerung namentlich der Lebensmittel, die sich bei den niedrigen Löhnen im Arbeiterhaushalt sehr stark auswirkt, gedrückt²¹, und wie weit sie in einzelnen Bezirken bereits verdorben ist, ging aus der Äußerung des württ[embergischen] Ministers Schmidt in der kürzlichen Besprechung²² hervor, es dürfe sich kein Vertreter der Deutschen Arbeitsfront in den Stuttgarter Betrieben mehr blicken lassen. Wenn die Belastung der Arbeiterschaft durch hohe Preise und niedrige Löhne sich für die nächsten Jahre nicht verhindern lassen wird, so sollte man doch vermeiden, ihr Bekenntnis zum nationalsozialistischen Staat durch eine unberechtigte Behandlung berechtigter Ansprüche auf eine unnötig harte Probe zu stellen. Das Vertrauen zum Führer ist nach meinem Gefühl noch immer groß, und aus vielen Eingaben geht es in einer oft rührenden Weise hervor, wenn etwa immer wieder geschrieben wird, daß der Führer doch dieses Unrecht nicht zulassen könne. Andererseits scheint sich die Auswirkung einer von staatsfeindlicher Seite betriebenen Propaganda darin zu zeigen, daß ich in letzter Zeit von Besuchern auffallend oft darauf hingewiesen werde, daß der Führer im Mai 1933 erklärt habe, aus der Auflösung der Gewerkschaften solle dem Arbeiter kein Schaden erwachsen²³. Besonders stark war ich von dem kürzlichen Besuch von Vertretern früherer saarländischer Gewerkschaften beeindruckt, die mich darauf hinwiesen, daß der Führer – und das ist richtig – ihnen vor der Abstimmung²⁴ sein feierliches Wort gegeben habe, daß nach der Übernahme auch der saarländischen Gewerkschaften in die Deutsche Arbeitsfront die Ansprüche gegen die Pensionskasse usw. erfüllt werden würden²⁵, und mich fragten, ob der Führer dieses Wort zu halten gedächte. Ich habe darauf gar keine andere Antwort geben können, als daß selbstverständlich dieses Wort eingelöst würde. Im Saarland ist jetzt der geradezu groteske Zustand der, daß unter dem Druck des Abstimmungsgerichtshofes die Emigranten ihre Rentenansprüche von der Deutschen Arbeitsfront in Devisen nach ihrem ausländischen Aufenthaltsort überwiesen erhalten²⁶, während der Arbeiter, der für Deutschland eingetreten ist, vergeblich auf die Befriedigung seiner Ansprüche wartet.

Ich kann diese Denkschrift nicht anders schließen als wie beinahe jedes Gespräch, das ich in dieser Sache in meinem Dienstzimmer führe, schließt, nämlich mit der Frage des Besuchers: „Weiß das der Führer?“ Ich bin ohne weiteres bereit, ihm nicht nur in Ihrer selbstverständlichen Gegenwart, Herr Minister, sondern auch in Gegenwart des Leiters der Deutschen Arbeitsfront Vortrag zu halten,

²¹ Vgl. Dok. Nrr. 78, 130, 135 Ziff. 2.

²² Art der Besprechung nicht ermittelt. Gemeint ist Jonathan Schmid (geb. 1888), seit 1933 württ. Innen- und Justizminister, ab Jan. 1936 zugleich Wirtschaftsminister.

²³ Auf dem Gründungskongreß der DAF am 10. 5. 1933; Redeauszüge bei DOMARUSI/1, S.266–269.

²⁴ Saarabstimmung vom 13. Januar 1935.

²⁵ Vgl. hierzu die Angaben von Jakob Kaiser, ehern. Funktionär der Christl. Gewerkschaften, der nach 1933 die Ansprüche ihrer früheren Angestellten in jahrelangem hartnäckigen Kleinkrieg gegenüber der DAF vertrat, in einem an das RIM gerichteten Schriftsatz vom 20. 7. 1935: Im Herbst 1934 hätten sich auch die Führer der christl.-nation. Saararbeiterschaft für die Kameraden im Reich eingesetzt. „Mitten im Kampfe um ihre deutsche Heimat stehend, empfanden sie es peinigend, daß die Härten, die der Umbruch gegen ihre Kameraden im Reich gebracht, noch immer nicht beseitigt wurden. Sie trugen dem Führer und Reichskanzler diese Not persönlich vor. Der Führer und Reichskanzler sprach den ausdrücklichen Wunsch aus, daß die Angelegenheit zu bereinigen sei. Durch den Saarbevollmächtigten des Führers und Reichskanzlers, Joseph Bürckel, und durch den Führer der Deutschen Gewerkschaftsfront Saar, Peter Kiefer, wurde den Männern und Vertrauensleuten der deutschen Saararbeiterschaft bekanntgegeben, daß die Härten gegen ihre Kameraden im Reich beseitigt würden.“ In der Folge habe die DAF ihm – Kaiser – die loyale Erfüllung der nach Recht und Gesetz bestehenden Forderungen der ehem. Gewerkschaftsangehörigen zugesichert, ohne daß bisher tatsächlich etwas zur Erfüllung dieser Zusage geschehen sei. R 2/25046, Bl. 481–491.

²⁶ Vgl. Dok. Nr. 74 Anm. 10.

weil ich je länger je mehr von der hinziehenden Behandlung dieser Entschädigungsfrage schweren Schaden für Staat und Bewegung erwachsen sehe. Über die Bejahung der Frage hinaus, ob das Entschädigungsgesetz notwendig ist, erkläre ich, daß es schleunigst notwendig ist, daß mit Beratungen keine Zeit mehr verloren werden darf²⁷.

²⁷ Zum Fortgang: Mit Schreiben an den RIM vom 11. 12. 1936, das nachrichtl. allen Reichsministern zuzuging, entsprach der RJuM den Erwartungen, die Erbe mit der Zusendung seiner Denkschrift verfolgt hatte (o. Anm. 1), indem er ebenfalls die Dringlichkeit des Gesetzes betonte und anfügte, „daß die Beschlagnahme des Gewerkschaftsvermögens durch die Staatsanwaltschaft in dem Strafverfahren gegen Leipart u. Genossen, die zur Zeit noch die rechtliche Grundlage für die Verwaltung des Vermögens der freien Gewerkschaften durch Herrn Dr. Ley bildet, kaum noch lange wird aufrechterhalten werden können“; R 43 II/715, Bl. 152; R 22/1497, Bl. 289. – Am 17. 1. 1937 sandte der RIM an die Rkei eine revid. (4.) Fassung des EntschädigungsG als KabVorl., der die DAF nun zugestimmt habe und die in der Kabinettsitzung vom 26. Januar verabschiedet werden sollte; R 43 II/715, Bl. 154–175; R 43 II/712, Bl. 157–173; R 2/25046, Bl. 365–391. Jedoch ließ der StdF am 21. 1. 1937 die Rkei telefon. wiederum um die Absetzung der Vorlage von der TO bitten, aus zwei Gründen: „a) Der Entwurf werde nicht nur weite Kreise befriedigen, sondern auch viele Menschen enttäuschen. Infolgedessen sei seine Verabschiedung zum 30. Januar nicht erwünscht. – b) Der Entwurf enthalte noch sachlich einige Punkte, die der Stellvertreter des Führers abgeändert sehen wolle.“ Vm. Wiensteins, R 43 II/712, Bl. 156. Das *EntschädigungsG* wurde nach weiteren langwierigen Verhandlungen erst am 9. 12. 1937 verabschiedet (RGebl. I S. 1333); s. Folgeband, Dok. vom 23. 2., 18. 3., 2. 11. 1937 und Kabinettsitzung vom 9. 12. 1937, P. 6.

Zitierhinweis

Nr. 162 Vorlage des Ministerialrats Erbe an Reichsminister Frick. 29. Oktober 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d162>